

감사결과 처분요구서

- 임직원 겸직 관련 특정 감사 -

2023. 2.



감 사 실

▣ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

징 계 · 경 고 요 구

1

제 목 인사규정 등 위반
관 계 부 서 □□실, ◇◇본부, ◎◎공항
구 분 복무
내 용

「취업규칙」 제9조(겸업금지) 제1항은 “직원은 그 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 별지 제2호 서식에 의한 사장의 허가없이 다른 직무를 겸할 수 없다.”고 규정하고 있고, 「인사규정」 제45조(영리업무 및 겸업금지)는 “직원은 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 사장의 허가없이 다른 업무를 겸할 수 없다.”고 규정하고 있다.

또한, 「취업규칙」 제9조(겸업금지) 제2항은 “제1항에 따른 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여는 국가공무원복무규정 제25조(영리업무의 금지)를 준용한다.”고 규정하고 있고, 국가공무원복무규정 제25조는 【표1】에 해당하는 업무에 종사함으로써 “공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.”고 규정하고 있다.

【표1】 국가공무원복무규정 제25조 제1호 ~ 제4호

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체(私企業體)의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무 |
|--|

가. ◇◇본부 △△부 차장 A의 행위

◇◇본부 △△부 차장 A는 2020. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. 다단계 판매업자인 ○○(주)에 회원으로 가입하여 후원수당으로 총 32,363,449원을 수령하였다.

이는 ‘인사관리실-3376(2017.07.11.) : 영리업무 금지 및 겸직허가 기준 알림’과 ‘인사관리실-4567(2020.06.19.) : 직원 겸업 승인 기준 알림’ 문서에서 명시한 바, 「국가공무원복무규정」 제25조 1호 ‘상업·공업·금융업 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무’를 수행한 것으로 취업규칙 제9조 (겸업금지) 제1항 및 인사규정 제45조(영리업무 및 겸업금지) 위반에 해당한다.

[관련자 의견 및 판단] A 차장은 아내의 권유로 ○○(주)에 회원으로 등록했으나, 적극적인 판매권유 활동은 하지 않았고 직무관련자를 상·하위 판매원으로 등록한 사실이 없으며, 현재는 회원탈퇴한 상황이라고 진술하였다.

그러나, 관련자의 의견은 징계양정에 참작할 사항으로 관련자가 ‘영리를 추구함이 뚜렷한 업무’를 수행한 사실에는 변함이 없으므로, 영리업무 금지 관련규정 위반 여부 판단에는 영향을 미치지 않는다.

나. ◎◎공항 ●●부 차장 B의 행위

◎◎공항 ●●부 차장 B는 2020. 1. 1. ~ 2021. 7. 31. ◆◆주택조합 추진 위원회 임원직을 맡아 임원회의에 정기적으로 참석하면서 회의수당으로 총 6,514,980원을 수령하였다.

‘인사관리실-3376(2017.07.11.) : 영리업무 금지 및 겸직허가 기준 알림’과 ‘인사관리실-4567(2020.06.19.) : 직원 겸업 승인 기준 알림’ 문서에 따르면 공동주택 입주자 대표, 재건축조합 임원 등의 업무는 겸업 허가 후 종사가 가능하나, 관련자는 한국공항공사 사장에게 겸업허가를 신청하지 않고 해당 업무에 종사하였고 이는 취업규칙 제9조(겸업금지) 제1항 및 인사규정 제45조(영리업무 및 겸업금지) 위반에 해당한다.

조치할 사항

◇◇실장은 취업규칙과 인사규정을 위반한 아래 관련자에 대하여 ‘징계’ 조치하여 주시고,

－ 관련자 : ◇◇본부 △△부 3급 A

취업규칙과 인사규정을 위반한 아래 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◎◎공항 ●●부 3급 B